

[2] [주의, 시정(회수), 통보] 사항

1. 제 목 : 합숙소 임차보증금 채권 확보 및 현황관리 미흡
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠처(주의), ㉠㉠지역본부(시정(회수), 통보)
3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 ☆☆☆☆부 ○○○○ ○급 BBB
(현 소속 : ㉠㉠㉠처 △△△△부 ○○○○ ○급)
4. 내 용 :

위 관련자 BBB는 2013. 8. 7.부터 2016. 2. 1.까지 ㉠㉠지역본부 ☆☆☆☆부에서 사옥, 사택, 고정자산 및 합숙소 관련 업무를 담당하였다.

㉠㉠지역본부(이하 ‘본부’라 한다)는 「복지후생규정」이 정하는 바에 따라 소속 직원의 주거생활 안정을 위해 단신 부임 직원에게 합숙소를 제공하고 있다.

합숙소 관련 세부 운영지침인 「합숙소 운영지침」 제5조의2 제6항에 따르면 임차보증금의 채권 확보를 위하여 「복지후생규정 시행세칙」 제19조와 「사택 운영지침」 제10조를 준용하여 공사를 피보험자로 하는 보증보험 가입을 원칙으로 하고, 부득이한 경우 전세권 설정 등을 통해 채권보전을 하도록 규정하고 있다.

따라서 합숙소 관리 담당자는 합숙소 계약 기간 만료 전 계약연장 여부를 판단하여 추가적인 임차가 필요한 경우에는 연장계약을 체결함과 동시에 연장된 계약을 대상으로 하여 보증보험에 가입해야 하며, 계약 연장의 필요성이 없는 경우는 계약 기간 만료 전 합숙소 소유주에게 그 내용을 통보하고 계약 기간 만료와 함께 즉시 임차보증금을 회수하여야 한다.

그러나 위 본부는 [표 2]와 같이 합숙소에 대한 연장계약 체결과 연장된 계약에 대한 보증보험 가입을 누락하였고, 특히 □□□□코아루 105동 1101호 (구분3)의 경우는 2016. 3. 15.로 임대차계약이 종료되었음에도 감사일 현재까지 임차보증금이 회수되지 않고 있으며, 회수를 위한 채권확보 조치를 취하지 아니 하였다²⁾.

[표 2] 임차합숙소 채권보전 누락 현황

(단위 : 원)

구분	주소	임차보증금	임차 기간	보증보험 가입 기간
1	□□□□코아루 103동 1502호	150,000,000	2013. 8. 5.~2017. 8. 4.	2013. 8. 5.~2015. 9. 4.
2	□□□□코아루 108동 2301호	180,000,000	2012. 3. 16.~2018. 3. 15.	2012. 3. 16.~2014. 4. 14.
3	□□□□코아루 105동 1101호	150,000,000	2012. 3. 16.~2016. 3. 15.	2012. 3. 16.~2014. 4. 14.

자료 : □□□지역본부 제출자료 재구성

또한, 감사일 현재 위 본부에서 관리 중인 합숙소 현황자료에는 임차물건이 21건, 임차보증금 잔액이 3,230백만 원이나 회계 명세서상 임차보증금은 2,815백만 원으로 415백만 원 차이가 발생하고 있고, 2011년 회수된 ㉸㉸시 ㉸㉸동 롯데아파트 8동 406호의 임차보증금 110백만 원은 회수 시점부터 현재까지 기타 예수금으로 장기간 방치되는 등 합숙소 보증금 관리를 소홀히 하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

2) 해당 물건에 대한 계약 해지 및 임차보증금 반환 요청은 유선상으로 2016. 3.15.에 하였음을 주장하며, 공식적인 문서시행은 감사 지적 후인 2016. 3. 22.에 시행되었음. (2016. 3. 22. 등기부등본에는 근저당권 등 기타 채권 내역은 없음)

합숙소 관리업무를 소홀히 한 관련자 ○○○○ ○급 BBB에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 “주의”를 촉구하시기 바랍니다(주의).

□□지역본부장은

① 미회수된 합숙소 임차보증금 150백만 원을 즉시 회수 하시고(시정(회수)),

② 채권확보 조치가 누락된 합숙소 임차보증금에 대하여 즉시 채권 확보 조치 하시기 바라며, 관리 중인 합숙소 현황과 공사 회계 명세서상의 차이 원인을 파악 하여 조치하시기 바랍니다(통보).